

1500988-82.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 105 porções de cocaína, e guardava, também para fins de tráfico, 413 porções de maconha, 194 porções de cocaína e 1195 porções de crack, substâncias entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que o acusado se encontrava no local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro - SP - cep 11900-000

1500988-82.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500988-82.2021.8.26.0495

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIMAS SANTOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

DIMAS SANTOS DA SILVA, qualificado a fls.17, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 8 de agosto de 2021, por volta das 22h30min., na Rua Canela, no bairro Arapongal, nesta cidade e Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico, 105 porções de cocaína, e guardava, também para fins de tráfico, 413 porções de maconha, 194 porções de cocaína e 1195 porções de crack, substâncias entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que o acusado se encontrava no local dos fatos e que trazia consigo parte do entorpecente, em uma bolsa, e guardava o restante em área de mata, em local próximo a ele. Em determinado momento, percebendo que policiais militares ali chegavam, dispensou a bolsa contendo a droga.

Os policiais, entretanto, conseguiram deter o acusado e apreenderam tanto a droga contida na bolsa quanto a que estava escondida em área de mata, bem como a quantia

de R\$25,00.

Na ocasião, DIMAS foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia, onde a Autoridade Policial lavrou o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (fls.1).

Às fls.10/11 encontra-se o Auto de Exibição e apreensão dos entorpecentes e do dinheiro apreendidos.

O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.88/89). O pedido foi deferido (fls.94/98).

A denúncia foi oferecida às fls.152/154 e recebida às fls.156/157, em 24 de agosto de 2021. Citado, DIMAS apresentou resposta à acusação às fls.173/176. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.177/178).

O laudo químico-toxicológico foi juntado às fls.138/142.

Em audiência foram ouvidos: Herbert Rios de Lima Brito, João Carlos Ferreira Veiga Neto e DIMAS SANTOS DA SILVA.

As partes apresentaram memorias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvidos em sede policial e em Juízo, os policiais Herbert e João Carlos falaram em uníssono. Eles disseram que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento no Bairro Arapongal e que, ao passarem pela escadaria do bairro, que é conhecida como ponto de venda de drogas, visualizaram indivíduos subindo a escada e um indivíduo sentado no meio da escada. Disseram que, quando iam abordar este indivíduo que estava sentado, ele jogou um nécessaire no mato. Disseram que abordaram o indivíduo, que foi identificado como sendo DIMAS. Afirmaram que, após, recolheram o nécessaire jogado, verificando que o mesmo continha 105 porções de cocaína e R\$25,00. Disseram que, próximo ao nécessaire, localizaram uma sacola preta contendo mais 413 porções de maconha, 1195 porções de crack e 194 porções de cocaína, sendo que a embalagem da cocaína que estava na sacola era a mesma da droga que estava no nécessaire. Os policiais ressaltaram que, na escadaria, conseguiram abordar a pessoa de Danilo, que afirmou ser usuário de drogas e que ali estava para comprar entorpecentes de DIMAS.

Não bastasse as versões coerentes, firmes e seguras dos policiais, a droga foi efetivamente apreendida e periciada.

Já o acusado, se limitou a afirmar que estava no local apenas fumando um cigarro de maconha.

Indagado sobre os motivos que os policiais teriam para prejudica-lo, disse que os policiais o perseguem e que, no local, foi abordado, detido e agredido por mais de 25 policiais!

Ocorre que as fotos de fls.64/65 e 8 deixam claro que DIMAS não apresentava qualquer sinal de agressão.

Ademais, a foto de fls.53 deixa claro que as porções de cocaína que estavam no nécessaire eram idênticas as que estavam na sacola, o que deixa claro que pertenciam à mesma pessoa. E se a droga do nécessaire estava em poder de DIMAS, fica claro que a droga da sacola também lhe pertencia.

Então, diversamente do que alegado pela Defesa, a prova dos autos é segura para a condenação. Embora houvesse outras pessoas no local, somente DIMAS estava segurando um necessário e o dispensou ao notar a aproximação dos policiais.

Assim, as versões dos policiais, a versão do réu, a quantidade e a variedade da droga e a forma como estava embalada, o dinheiro apreendido e o local da apreensão deixam evidente o tráfico de drogas.

Sobre a suficiência dos elementos do conjunto probatório em casos semelhantes, já decidiu o E. TJSP:

Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos, pela prova documental e oral. Negativa do apelante, que restou isolada nos autos. Depoimentos dos policiais, aliada à prisão em flagrante do recorrente, e a quantidade e variedade de droga apreendida, que demonstram que o entorpecente encontrado com o réu se destinava ao comércio ilícito. No entanto, o réu é reincidente, mas não ostenta Maus antecedentes - Desclassificação do delito de tráfico para porte. Impossibilidade. A figura do usuário não afasta a do traficante. Pena reduzida. Possibilidade - Regime prisional fechado corretamente fixado. Apelo parcialmente provido, para reduzir a pena a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJSP - 0003728-88.2010.8.26.0296 - Apelação - Relator: Borges Pereira - Comarca: Jaguariúna - Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 30/10/2012 - Data de registro: 31/10/2012 - Outros números: 37288820108260296)

Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos, pela apreensão do entorpecente, pelos depoimentos dos policiais e demais provas acostadas aos autos - Alteração da pena fixada Necessidade - Regime prisional fechado - Mantida Sentença reformada - Apelo parcialmente provido. (TJSP - 0006062-04.2011.8.26.0606 - Apelação - Relator: Borges Pereira - Comarca: Suzano - Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 30/10/2012 - Data de registro: 31/10/2012 - Outros números: 60620420118260606)

Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 42, da Lei no.11.343/06, era elevada a quantidade de droga apreendida.

Não há nos autos elementos sobre a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Isto porque, na fase de aplicação da pena, não se podem considerar os próprios elementos do tipo penal: crime hediondo e venda de substância nociva à saúde.

Assim, ante a elevada quantidade da droga, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal - 5 anos de reclusão - o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão.

O réu é reincidente específico, conforme certidão de fls.188/192. Aumento, pois, de 1/6 a pena de 5 anos e 10 meses, o que perfaz 6 anos, 9 meses e 20 dias.

Não há atenuantes.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei no.11.343/06, não é aplicável ao caso em tela, pois o agente é reincidente específico, conforme anotação de sua folha de antecedentes (fls.188/192)..

Torno, pois, definitiva a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.

O regime inicial será o fechado, único possível, ante o disposto na Lei no.11.464/07 e tendo em vista a reincidência.

No tocante à pena de multa, ante o disposto no artigo 43, combinado com o artigo 42, da Lei no.11.343/06, fixo-a, pelas razões acima expostas, em 1/6 acima do mínimo legal – 500 dias-multa – o que perfaz 583 dias-multa. Em razão da reincidência, aumento-a de mais 1/6, o que perfaz 680 dias-multa.

Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO DIMAS SANTOS DA SILVA à pena de 6 ANOS, 9 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

CONDENO o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

O réu permaneceu preso durante o processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação. O acusado é reincidente específico e não tem ocupação lícita, com o que voltará a vender entorpecentes e colocará em risco a ordem pública. A pena privativa de liberdade anterior já não foi suficiente para freá-lo.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

Considerando que o dinheiro apreendido eram produto do tráfico de drogase, decreto a perda do valor em favor do FUNAD.

P.I.C.

Registro, 14 de fevereiro de 2022.